

Banco de Cláusulas — Delegação dos Estados Unidos

12 cláusulas prontas + kit de emendas | UNEA — YMUN Brasil 2026

Como usar: as cláusulas propositivas (P) são para inserir em working papers que os EUA patrocinem ou co-patrocinem. As cláusulas defensivas (D) são para emendar drafts hostis. Vocabulário calibrado ao caráter recomendatório da UNEA: *encoraja, convida, solicita, acolhe* — nunca *decide, determina, estabelece* (obrigação).

TÓPICO 1 — Extração de Petróleo na Amazônia

Cláusulas preambulares

- P1.** *Reafirmando* a soberania permanente dos Estados sobre seus recursos naturais, consagrada na Resolução 1803 (XVII) da Assembleia Geral, e o direito de cada Estado de definir suas políticas energéticas conforme suas prioridades nacionais de desenvolvimento;
- P2.** *Profundamente preocupada* com os impactos da queima de gás associado (flaring) sobre a saúde de cerca de 1,2 milhão de pessoas na Pan-Amazônia e com suas emissões de metano, cujo potencial de aquecimento é aproximadamente 80 vezes superior ao do CO2 no horizonte de 20 anos;

Cláusulas operativas propositivas

- P3.** *Encoraja* os Estados-membros da bacia amazônica a estabelecerem, em caráter voluntário, uma Parceria Regional de Resposta a Vazamentos Offshore (Amazon Basin Spill Response Partnership), com intercâmbio de equipamentos, protocolos conjuntos de contingência e exercícios simulados periódicos, e *convida* os Estados com capacidade tecnológica instalada e os bancos multilaterais de desenvolvimento a apoiarem técnica e financeiramente a iniciativa;
- P4.** *Solicita* ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente que facilite um programa voluntário de cooperação tecnológica para a redução progressiva da queima de gás associado na região amazônica, incluindo transferência de tecnologias de captura e aproveitamento, metas nacionais voluntárias de redução e relatório bienal de progresso à Assembleia;
- P5.** *Convida* os Estados-membros a aderirem à Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) para a divulgação de receitas provenientes da exploração de hidrocarbonetos, e *encoraja* o estabelecimento de um programa internacional de pesquisa científica sobre os ecossistemas recifais e manguezais da Foz do Amazonas, cujos resultados sejam publicamente acessíveis para informar os processos decisórios nacionais;

Cláusula defensiva (emenda-modelo)

- D1.** Onde um draft hostil disser: “*Decide estabelecer uma moratória sobre novas concessões de blocos petrolíferos em ecossistemas críticos*” → emendar para: “***Convida*** os Estados-membros a ***considerarem***, no exercício de sua soberania e conforme seus ordenamentos nacionais, a avaliação ambiental estratégica ***previamente*** a novas concessões em ecossistemas de alta sensibilidade”; Racional de defesa em plenário: “a emenda preserva o objetivo de proteção e o torna implementável, respeitando o mandato recomendatório desta Assembleia.”

TÓPICO 2 — Mineração Responsável

Cláusulas preambulares

- P6.** *Alarmada* pelas evidências documentadas de trabalho infantil na mineração artesanal de cobalto, incluindo as conclusões do relatório da Anistia Internacional de 2016 e as estimativas do UNICEF de cerca de 40.000 crianças trabalhando em minas na região sul da República Democrática do Congo;
- P7.** *Reconhecendo* que a concentração excessiva das cadeias de processamento de minerais críticos em um número reduzido de atores constitui vulnerabilidade sistêmica para a transição energética global e para a segurança econômica de países produtores e consumidores;

Cláusulas operativas propositivas

- P8.** *Encoraja* o estabelecimento de um Pacto Global pela Erradicação do Trabalho Infantil na Mineração (Zero Child Labor Mining Compact), de adesão voluntária, compreendendo: (a) mecanismos de rastreabilidade de origem mineral; (b) programas de formalização e alternativas de renda para comunidades de mineração artesanal; (c) compromissos de verificação por parte de empresas compradoras ao longo de toda a cadeia, independentemente de sua nacionalidade;
- P9.** *Convida* os Estados-membros e o setor privado a desenvolverem, sob facilitação do PNUMA e com base na experiência do Processo de Kimberley, um padrão voluntário de certificação e transparência para cadeias de minerais críticos (Clean Supply Chains Initiative), que incorpore a consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas como princípio orientador e assegure a participação de representantes de povos indígenas em sua governança;

P10. *Encoraja* a cooperação internacional para o desenvolvimento da economia circular de minerais críticos, incluindo reciclagem de baterias, reaproveitamento de rejeitos e design para desmontagem, e *solicita* ao PNUMA que compile e dissemine as melhores práticas tecnológicas e regulatórias, com vistas a reduzir a demanda por mineração primária;

P11. *Acolhe* iniciativas de parceria voluntária para a agregação de valor local nas cadeias de minerais críticos, incluindo o financiamento de capacidades de processamento em países produtores mediante acordos mutuamente consentidos, e *sublinha* que tais arranjos devem respeitar as regras multilaterais de comércio e a soberania regulatória de cada Estado;

Cláusula defensiva (emenda-modelo)

D2. Onde um draft hostil disser: “*Estabelece que os Estados deverão adotar legislação obrigatória de dever de diligência (due diligence) em cadeias de minerais*” → emendar para: “***Convida os Estados a considerarem, conforme suas circunstâncias nacionais, marcos de dever de diligência em cadeias de minerais, levando em conta os impactos sobre pequenos produtores e a necessidade de evitar barreiras desnecessárias ao comércio***”; *Racional de defesa em plenário:* “a emenda protege exatamente os países produtores em desenvolvimento que a versão original diz defender — due diligence compulsório e extraterritorial exclui o pequeno minerador do mercado formal.”

Kit rápido de emendas de diluição (tabela de bolso)

Termo hostil	Substituto americano	Efeito
decides / decide	encourages / encoraja	remove obrigação
shall / deverá	may / poderá	remove compulsoriedade
establishes / estabelece	invites the creation of / convida à criação de	remove mecanismo permanente
binding / vinculante	voluntary / voluntário	neutraliza o núcleo
monitoring mechanism / mecanismo de fiscalização	exchange of best practices / intercâmbio de melhores práticas	remove poder sancionatório
compensation fund / fundo compensatório	facilitation of investment and technology / facilitação de investimento e tecnologia	troca transferência por parceria

Regra de ouro da votação: com aprovação por 2/3, os EUA precisam de 1/3 + 1 para bloquear. Antes de qualquer votação de resolução, contar os votos de: OPEP + China + Índia + produtores amazônicos desconfiados (Tópico 1) / produtores do Sul Global temerosos de barreiras verdes + China (Tópico 2). Se a minoria de bloqueio estiver garantida, negociar de posição de força; se não estiver, acelerar concessões nas cláusulas P3-P5 / P8-P11 para entrar como co-patrocinadora.